

TEMA 020. LA FUNCIÓN GERENCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Actualizado a 01/02/2022

La función gerencial	3
Origen: el modelo de management	3
La función gerencial en las AAPP	3
Actuaciones concretas	4
Funcionamiento de las AAPP	4
Organización de las AAPP	5
Personal de las AAPP	6
Particularidades de la gestión pública	6
Referencias	7

1. LA FUNCIÓN GERENCIAL

ORIGEN: EL MODELO DE MANAGEMENT

El modelo de **management público** proponía una serie de cambios en la gestión pública, orientados a reducir la burocracia e imitar determinadas prácticas del sector privado. Por ejemplo, adoptando la dirección por objetivos, el cambio del término ciudadano por el de cliente, la búsqueda de la eficacia en las actuaciones y la eficiencia en el uso de los recursos, la externalización de tareas y la mejora continua.

En realidad, el management público aplicado a las administraciones públicas no comienza a adquirir toda su relevancia como mecanismo de modernización hasta finales de los años 70 y principios de los 80, coincidiendo con la crisis del estado del bienestar. En esos momentos, coinciden un conjunto importante de factores, como por ejemplo la crisis energética derivada de 1973, que tuvo su origen en el crecimiento de los precios del petróleo, la progresiva reducción del sector público y de su intervención en la actividad económica, o el rápido incremento de la complejidad de los problemas sociales.

Esta irrupción del management en las Administraciones se conoció como **la Nueva Gestión Pública**. En España esta nueva gestión pública se aplicó por ejemplo con la creación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 1991.

Por su parte, **la función gerencial** surge en consonancia con fenómenos como la escuela económica de Chicago y de Milton Friedman, tras la crisis de los modelos keynesianos

En la función pública, la **función gerencial** tiene una serie de características:

- Hay una liberalización de la economía, que pasará a estar basada en la oferta.
- Incluirá el paso del Estado como prestador directo de servicios a Estado regulador de servicios.
- Aparecen las Agencias Estatales, que gozarán de independencia para el ejercicio de sus actividades.

Antes de hablar de la función gerencial en las AAPP, conviene primero profundizar en el análisis de la función gerencial privada.

El comportamiento de una empresa se puede explicar en base a tres componentes: clientes, competidores y la propia empresa. En consecuencia, la orientación al cliente, la competitividad y la eficiencia en el uso de los recursos constituyen los valores fundamentales de la gestión empresarial. Otros factores también son importantes, como la adaptación al entorno. Las técnicas principales son la **planificación estratégica, estrategias de cambio organizativo, la dirección por objetivos y la dirección por proyectos**. Después existe un segundo grupo de técnicas según el área de actividad, como el **marketing, la gestión financiera, la gestión de recursos humanos y las técnicas de habilidades directivas**.

Esta función gerencial privada se caracteriza por la búsqueda de mercados en los que satisfacer sus demandas, tratando de diferenciarse de sus competidores mientras se logra rentabilidad en la inversión. Esto hace que la empresa tenga a su vez ciertas características: **gran adaptación al cambio, modelo de decisión racional**, toma de decisiones en base a la cuantificación y carácter intraorganizativo.

LA FUNCIÓN GERENCIAL EN LAS AAPP

Podemos decir que la función gerencial en las AAPP se define como el conjunto de técnicas de gestión mencionadas en el apartado anterior, pero aplicadas a las Administraciones. Descansa sobre principios como:

1. La **eficiencia**, entendida como la adecuada utilización de los recursos públicos
2. La **eficacia**, que es lograr un efecto deseado o esperado
3. La **economía**, entendida como la sujeción del gasto público hasta alcanzar los niveles de equilibrio presupuestario
4. La **responsabilidad**, estableciendo un marco de rendición de cuentas y de evaluación por un superior
5. La **cultura organizacional**, como la cercanía al ciudadano (cliente)
6. La **proactividad**
7. El **compromiso**.

La **función directiva** en la Administración Pública estaría compuesta por aquellos empleados públicos que:

- Participan en la definición de programas y formulación de políticas e implementación programas públicos
- Dirigen organizaciones y personas con cierta autonomía operativa
- Se responsabilizan de la intermediación con los intereses sociales organizados y reconocidos legalmente

La función directiva en las AAPP según el modelo gerencial responde a los siguientes rasgos:

- Desarrollo de ideas y valores de eficacia y eficiencia en el sector público
- Tiene cierta influencia del sector privado
- Su objetivo inicial fue reclutar directivos públicos con experiencia en funciones directivas sector público o privado
- Acceso por mérito
- Procedimiento público de selección o designación basado en competencias
- Disponen de poderes propios o delegados
- Existe un marco de responsabilidades
- Hay un sistema de incentivos para favorecer la eficacia y eficiencia: premios y sanciones
- Vinculado, sobre todo, al rendimiento

¡RECOMENDACIÓN!

Para ampliar sobre la función gerencial y management, sus problemas y los nuevos modelos de gestión posteriores como gobernanza y gobierno abierto, se recomienda acudir a los temas 23 y 25.

2. ACTUACIONES CONCRETAS

FUNCIONAMIENTO DE LAS AAPP

- **Artículo 103 de la Constitución:** *“La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.*
- **Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público** incorpora en su **artículo 3.1** diferentes principios que encuentran inspiración en la función gerencial:
 - Servicio efectivo a los ciudadanos
 - Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
 - Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa
 - Racionalización y agilidad
 - Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
 - Responsabilidad
 - Planificación y dirección por objetivos
 - Eficacia
 - Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales
 - Eficiencia
 - Cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP
- **Ley 40/2015**, en su **artículo 55**, establece la organización de la AGE en cuanto a órganos superiores y directivos. También recoge la consideración de alto cargo excepto los subdirectores generales (artículo 55.6).
- **Ley 47/2003, General Presupuestaria:**
 - Idea de planificación a la hora de desarrollar los Presupuestos Generales del Estado.
 - Art 70. Sistema por objetivos, propio de la función gerencial.
- **Real Decreto 951/2005**, establecimiento del marco general para la mejora de la calidad en la AGE. Integrado por los siguientes programas:
 - Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios
 - Cartas de servicios
 - Quejas y sugerencias
 - Evaluación de calidad de las organizaciones
 - Reconocimiento
 - Observatorio de la calidad de los servicios públicos
- **Ley 50/1997 del Gobierno:**
 - Detalla miembros del Gobierno y órganos de apoyo y colaboración (Comisiones Delegadas, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, los Gabinetes...)
- **Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la AGE:**
 - Describen aspectos de nombramiento, cese, principios rectores e incompatibilidades de los altos cargos de la AGE, así como los órganos de vigilancia y control.

La función gerencial, incorporando técnicas del ámbito privado, se manifiesta en la administración institucional. De acuerdo al artículo 84.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional estatal está formado por:

- Organismos Públicos vinculados o dependientes de la AGE
 - Organismos autónomos
 - Entidades públicas empresariales
- Autoridades administrativas independientes
- Sociedades mercantiles estatales
- Consorcios
- Fundaciones del sector público
- Fondos sin personalidad jurídica
- Universidades públicas no transferidas

PERSONAL DE LAS AAPP

- ❖ El **RD Legislativo 5/2015, Ley Estatuto Básico del Empleado Público**, incorpora elementos de la función gerencial.

Artículo 13. Personal directivo:

- Es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las AAPP
- Su designación atiende a principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad
- Está sujeto a evaluación de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados.

Se ha incluido un anexo donde se desarrollan los artículos más interesantes del RD Legislativo 5/2015.

❖ **Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las AAPP**

- Bastante restrictiva en términos generales.
 - Ámbito: todos los empleados públicos.
- ❖ Finalmente, la **CORA** señala la conveniencia de desarrollar un modelo de Administración Pública basado en la **implementación de técnicas gerenciales**.

3. PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN PÚBLICA

A continuación se van a analizar las particularidades de la gestión pública. Existe **controversia acerca de si el modelo gerencial o management se puede utilizar en el sector público**.

Hay dos **posturas extremas**, una que señala que sector privado y público no se parecen en nada, y que el modelo gerencial no se puede por tanto aplicar, y otra postura que dice que la gestión pública es totalmente gestión gerencial, solo que menos eficiente.

Hay **posturas intermedias** que señalan elementos diferenciales, como que los campos de actuación de la Administración están delimitados legalmente, a diferencia de la posibilidad de elección de negocio y mercado de una empresa. La actividad gubernamental está sujeta a grandes presiones políticas a corto plazo, y que como consecuencia la planificación a largo plazo es difícil. El Estado tiene el poder de sancionar y tiene poderes coercitivos monopolizados. No existe una forma fácil de medir el rendimiento de numerosas actividades públicas, al menos de forma objetiva, y que el rendimiento y los incentivos de los empleados públicos están fuertemente limitados. Estos aspectos hacen que en la práctica solo unas pocas técnicas del modelo gerencial se puedan aplicar de forma útil.

Excluyendo los posicionamientos extremos, y teniendo en cuenta las particularidades que señalan las posturas intermedias, podemos decir que hay **cuatro aspectos que matizan la función gerencial pública respecto de la privada**:

En primer lugar, **el mercado se sustituye por un proceso político**. En un mercado abierto, los bienes se asignan según un proceso de oferta y demanda, y los que tienen menos recursos, no pueden acceder a ellos. En el sector público esto no ocurre así, no se puede excluir a nadie de los servicios públicos, y la asignación se realiza mediante procesos de carácter político (por ejemplo, mediante la asignación de los volúmenes presupuestarios a las diferentes partidas en materia de educación, sanidad, cultura...etc).

En segundo lugar, **el carácter de poderes públicos de las AAPP**. El Estado ostenta un poder coercitivo sobre sus miembros (instituciones y organizaciones) cuando se trata de conseguir objetivos. También ejerce la autoridad que le confiere la sociedad, a través de políticas públicas y normativa legal.

En tercer lugar, **la creación de valor en el sector público no se refleja de una manera monetaria** como en el sector privado. Se crea valor de otras formas, como las pensiones no contributivas, los programas contra incendios forestales, o la vacunación gratuita de los ciudadanos. Todas estas actividades aportan valor pero no consiguen un beneficio económico, de hecho cuestan dinero público. Por tanto, el concepto de valor es diferente entre el sector privado y el público.

En cuarto y último lugar **es muy difícil medir el valor creado por las AAPP**, dado que los bienes públicos no pasan por el mercado y que muchos de ellos son intangibles y difíciles de valorar. La cadena de valor entre una medida, y el impacto que produce, a menudo es larga y compleja de valorar, por ejemplo, la publicación de una nueva normativa sobre límites en la emisión de gases contaminantes no tiene valor por sí misma, pero pasado un tiempo causa un impacto que se traduce en la mejora de la calidad del aire, y ahí sí que se materializa ese beneficio, ese valor. También hay que asumir que es complicado de forma empírica validar la relación causal entre una medida y su impacto, sobre todo si pasa mucho tiempo.

REFERENCIAS

- PreparaTIC26 y PreparaTIC27. *Tema 020: la función gerencial en las Administraciones Públicas. Particularidades de la gestión pública.*

